

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2242/2532

นาย ทอง อยู่ มูล ทรัพย์
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา
ป.รัษฎากร มาตรา 77, มาตรา 78

เมื่อปี พ.ศ. 2492 โจทก์ซื้อที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ 11 ไร่ราคา 22,320 บาท ต่อมา ปี พ.ศ. 2520 โจทก์แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็น 102 แปลงและให้ห้าง ส. ลงทุน ทำถนน สร้างตึกแถว ติดตั้งไฟฟ้าและน้ำประปาลงบนที่ดินที่แบ่งแยก จากนั้นโจทก์ และห้าง ส.ก็ขายที่ดินและตึกแถวโดยโจทก์จดทะเบียนขายเฉพาะที่ดิน ห้าง ส.ทำ สัญญาขายเฉพาะตึกแถว โจทก์ขายที่ดินในราคาตารางวาละ 5,000 บาทได้เงินมาแล้ว 9 ล้านบาทเศษ ได้กำไรถึงประมาณ 1,000 บาท เห็นได้ว่าโจทก์ประกอบธุรกิจ การค้าหากำไร จึงเป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษี การค้า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์แบ่งที่นาของโจทก์ออกขายเป็นแปลงย่อมเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน แต่จำเลยเห็นว่าโจทก์ขายที่ดินอย่างเป็นทางการค้าหรือหากำไร จึงแจ้งการ ประเมินและมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้โจทก์เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวม 8 แสนบาทเศษ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า
อสังหาริมทรัพย์การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อปี
พ.ศ. 2492 โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร จากนางสาวรวีวรรณเอื้อวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โจทก์ยื่น
คำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อยรวม 102
แปลง แล้วตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยใหม่ก่อสร้างทำการปรับปรุงที่ดินโดยทำ
ถนน ติดตั้งเสาไฟฟ้า น้ำประปาและสร้างตึกแถวลงบนที่ดินที่แบ่งแยกแล้วนั้น หลัง
จากนั้นโจทก์และห้างดังกล่าวก็ขายที่ดินพร้อมตึกแถวโดยโจทก์เป็นผู้ทำสัญญาและ
จดทะเบียนซื้อขายเฉพาะที่ดิน ส่วนห้างดังกล่าวทำสัญญาขายเฉพาะตึกแถว โจทก์
ไม่ได้นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการคำนวณว่า
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีการคำนวณสำหรับการขายที่ดินดังกล่าวในปี พ.ศ. 2522 พ.ศ.
2523 และ พ.ศ. 2525 เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ว่า โจทก์
ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 3216 แปลงที่พิพาทกันในคดีนี้จากนางสาวรวีวรรณ เอื้อวิทยา
เมื่อปี พ.ศ. 2492 ในราคา 22,320 บาทต่อมาในปี พ.ศ. 2520 โจทก์แบ่งแยกที่ดิน
แปลงนี้ออกเป็น 102 แปลงแล้วตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยใหม่ก่อสร้างปรับปรุง
ที่ดินให้โจทก์ โดยทำถนน ติดตั้งเสาไฟฟ้า น้ำประปา และสร้างตึกแถวลงบนที่ดินที่
แบ่งแยกจากนั้นโจทก์และห้างดังกล่าวก็ขายที่ดินพร้อมตึกแถวโดยโจทก์ทำสัญญา
และจดทะเบียนโอนขายเฉพาะที่ดิน ส่วนห้างดังกล่าวทำสัญญาขายเฉพาะตึกแถว
กรณีเช่นนี้เห็นได้ว่า โจทก์ให้ห้างดังกล่าวปรับปรุงที่ดินของโจทก์ แล้วสร้างตึกแถว

ลงบนที่ดินของโจทก์โดยมุ่งแบ่งผลประโยชน์กันในการขายตึกแถวพร้อมที่ดินให้
ราคาที่ดินตกเป็นของโจทก์แต่ผู้เดียว ส่วนห้างดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ลงทุนในการปลูก
ตึกแถวและปรับปรุงที่ดินได้ส่วนแบ่งในราคาขายตึกแถวไป การขายตึกแถวพร้อม
ที่ดินของโจทก์และห้างดังกล่าวนั้นได้มีการขายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโจทก์นั้น
ขายเฉพาะที่ดินได้ในราคาตารางวาละถึง 5,000 บาท มีกำไรถึงประมาณ 1,000 เท่า
ในปี พ.ศ. 2522 โจทก์ขายที่ดินไปถึง 58 แปลง เป็นเงิน 4,500,000 บาทเศษ ในปี
พ.ศ. 2523 ขายไป 13 แปลง เป็นเงิน 2,600,000 บาทเศษและในปี พ.ศ. 2525
ขายไป 2 แปลง เป็นเงิน 2,500,000 บาทเศษเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าโจทก์ประกอบธุรกิจ
การค้าหากำไร โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ อัน
เป็นการค้าประเภทที่ 11 ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าที่
โจทก์อ้างว่าโจทก์มีหนี้สินมากจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้นั้นหาเป็นข้อแก้ตัวที่จะ
ทำให้โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้าได้ไม่ เพราะผู้ประกอบการค้าที่มีหนี้สินก็ยังคงเป็น
ผู้ประกอบการค้าอยู่นั่นเองการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตลอดจนการยี้ดทรัพย์รายนี้ชอบแล้ว คำ
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ